

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אפרת רייטן מרום
רם בן ברק
אורית פרקש הכהן

4104/25/פ

הצעת חוק לצמצום משרדי ממשלה ולהעברת תקציבם למאמץ המלחמתי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2023

- מטרה 1. מטרת חוק זה היא לצמצם משרדי ממשלה ולשכות חברי הממשלה שתרומתם במצב החירום זניחה ומהווה עול תקציבי, על מנת לייעד באופן מיידי את תקציבם לטיפול בעורף ובביטחון האזרחים שנפגעו עקב מצב חירום.
- הגדרות 2. בחוק זה –
"הוועדה" – ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, או ועדת הכספים של הכנסת.
"מצב חירום" – התקופה בה הוכרז "מצב מיוחד בעורף" בהתאם לסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951,¹ והכריזה הממשלה על מלחמה, או על נקיטת פעולה צבאית משמעותית לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה;²
"קבינט ניהול המלחמה" – ועדת משנה מיוחדת שהסמיכה ועדת השרים לביטחון לאומי לניהול מצב החירום;
צמצום משרדי הממשלה 3. בתקופת מצב החירום יבוטלו משרדי הממשלה והיחידות הבאות:
- (1) משרד המודיעין;
(2) המשרד לשיתוף פעולה אזורי;

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.
² ס"ח התשכ"ח, עמ' 226.

- (3) משרד ירושלים ומסורת ישראל ;
- (4) משרד המורשת ;
- (5) משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות ;
- (6) המשרד לקידום מעמד האישה ;
- (7) הרשות לזהות לאומית יהודית במשרד ראש הממשלה.
4. צמצום לשכות שרים ושרים נוספים במשרדי הממשלה
- (1) שר נוסף במשרד הביטחון ;
- (2) שר נוסף במשרד המשפטים ;
- (3) שר נוסף במשרד ראש הממשלה ;
- (4) שר נוסף במשרד החינוך ;
- (5) סגן שר החקלאות ופיתוח הכפר ;
- (6) סגן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים ;
- (7) סגן שר התרבות והספורט ;
- (8) סגן שר במשרד ראש הממשלה.
5. ייעוד התקציבים למאמץ המלחמתי
- תקציבם של משרדי הממשלה והיחידות שבוטלו כאמור בסעיפים 3 ו-4 לחוק, יופנו בתוך 14 ימים לייעוד שהולם את המלצות קבינט ניהול המלחמה ואושר על ידי הוועדה.
6. דיווח שר האוצר
- בתוך 14 ימים ממועד חקיקת חוק זה, יגיש שר האוצר לוועדת הכספים של הכנסת פירוט מלא על ביצוע העברות תקציבי המשרדים שבוטלו בסעיפים 3 ו-4 לחוק, וכן פירוט על ייעוד התקציבים בהתאם לסעיף 5.
7. תחולה
- הוראות חוק זה יחולו מיום חקיקת החוק ועד שישה חודשים מסיום מצב החירום.

דברי הסבר

בבוקר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל. אלפי מחבלים חדרו משטח רצועת עזה לשטחה של ישראל מהיבשה, מהאוויר ומהים טבחו ותקפו באכזריות אזרחים, זאת במקביל לשיגור אלפי רקטות לשטח מדינת ישראל. במתקפת הטרור האכזרית רצחו מחבלים מעל 1,200 אזרחים ישראלים ופצעו אלפים, ובקרבות איתם נפלו מעל 300 חיילים. מעל 220 אזרחים נחטפו לשטח רצועת עזה.

לנוכח האירועים האמורים, הכריז שר הביטחון, באותו יום, על מצב חירום מיוחד בעורף, אשר הורחב בהמשך למדינה כולה. הכרזת שר הביטחון אושרה על ידי ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. בהמשך לכך, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה.

בהמשך לכך, החל צה"ל בגיוס מילואים רחב של למעלה מ-300,000 חיילי וחיילות מילואים לכל המערכים בצה"ל ובמערכת הביטחון. מרחב עוטף עזה, אזור גבול הצפון ואזורים נוספים במדינת ישראל הוכרזו כשטח צבאי סגור שהכניסה אליו אסורה, וביישובים רבים בישראל התושבים התבקשו להתפנות מבתיהם. פיקוד העורף אסר על התקהלויות ברוב אזורי המדינה.

על רקע מצב החירום הביטחוני, הוקמה ממשלת חירום לאומית. בהתאם, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי הקימה תחתה ועדת משנה מיוחדת לניהול מצב החירום שהוסמכה לתפקידים אלה: הצגת התכלית המדינית של המערכה בכלל הזירות; גיבוש יעדים נדרשים להגשמת המערכת הצבאית; נתינת הנחיות אופרטיביות לכלל הגזרות השונות; זיהוי ומתן הוראות ביחס למאמצים נוספים, משלימים למאמץ הצבאי; גיבוש המלצות בנושא מדיניות הביטחון הפנים והפעלת גופי המשטרה והחירום ועוד.

נוכח האמור ולנוכח חוסר הוודאות לגבי משך הלחימה והשפעותיה על המצב הכלכלי של המשק הישראלי ועל מנת לייעד באופן מיידי כספים ציבוריים לטיפול בעורף ובביטחון האזרחים שנפגעו עקב מצב חירום, מוצע כאמור לבטל את כל המשרדים החדשים, חסרי הסמכויות הממשיות בממשלה ולייחדם לטיפול בהשלכות המלחמה.

בתקציב המדינה לשנים 2023 ו-2024, הוקצה סכום שיא של כשני מיליארד ש"ח למשרדי ממשלה חדשים ומיותרים אשר מהווים עול תקציבי על המדינה והאזרחים. משרדים אלה הומצאו וניתנו כאתנן פוליטי לחברי הקואליציה השונים ואין להם תפקיד ממשי וחיוני למדינה ולמשק או סמכויות נדרשות במצב שגרה, בוודאי שלא בתקופת מצב החירום הנוכחי.

על כן, בתקופת מצב החירום ובמשך שישה חודשים לאחר סיומה, מוצע לבטל את משרדי הממשלה הבאים: המודיעין; לשיתוף פעולה אזורי; ירושלים ומסורת ישראל; המורשת; ההתיישבות ומשימות לאומיות; המשרד לקידום מעמד האישה; התפוצות והמאבק באנטישמיות; פיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי; עניינים אסטרטגיים; והרשות לזהות יהודית במשרד ראש הממשלה. כמו כן, מוצע לצמצם משרדי שרים וסגני שרים במשרדי הממשלה השונים.

שני מיליארד השקלים החדשים מהווים מקורות תקציביים קריטיים לסיוע במלחמה; חיזוק העורף; וסיוע למפונים – ביטולם מצריך תוקף של חקיקה ראשית של הכנסת.

הצעת חוק זו נועדה להסיט מיליארדי שקלים חדשים מתקציב המדינה למשרדי ממשלה שייעודם בעל חשיבות נמוכה, אל ייעוד של התמודדות המדינה והאזרחים עם המשך המלחמה וההשלכות הכלכליות הקשות, מטרה בעלת חשיבות גבוהה ומיידית.

הצעת חוק זו נוסחה בסיוע התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בכסלו התשפ"ד (27.11.2023)